



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

שאלה 1:

רן עגור הוא קבלן עבודות תשתית ותיק, שבעשור האחרון מבצע פרויקטים רחבי היקף עבור המדינה במסגרת התקשרות עם משרד הבינוי והשיכון. היקף העבודה, והיזמה הכרוכה בה, גרמו לרן לצמצם את עבודתו עם לקוחות פרטיים, כך שבשנים האחרונות מרבית הכנסותיו מבוססות על העבודה מול המשרד.

"בדיעבד זו הייתה הטעות הכי גדולה שעשיתי בחיים", התייפח עגור במשרדך כשנפגשתם לפני כחצי שנה. "בשנים הראשונות הכסף נכנס כמו שצריך, העבודה הייתה טובה, אפילו בתחילת הקורונה כשלכולם היה קשה עבדתי בלי הפסקה ויכולתי לעזור לאנשים סביבי. אבל בשנתיים האחרונות מעכבים לי את התשלומים בלי למצמץ. בגלל נוהל פנימי שהוציא חשב המשרד, עבודות שאושרו ובוצעו כראוי פתאום 'נבחנות מחדש'. אני אומר לך, זה שיטתי! בשנה האחרונה קרסתי כלכלית – עיכובי התשלומים אילצו אותי לקחת הלוואות בריביות חריגות וגרמו לי לאבד הזדמנויות עסקיות מול לקוחות אחרים. אני רגע מפשיטת רגל". בשם רן הגשת במחוזי ירושלים תביעה נגד המדינה בטענה להפרת הסכמים ולגרימת נזקים (ת"א 1234-03-26).

בשבוע שעבר הגישה המדינה כתב הגנה. לא רק שהפרקליטות הכחישה את אחריות המדינה לנזקים של רן, היא גם טענה שהעיכובים לגיטימיים בשל צורך בבדיקות חשבונאיות מעמיקות, והפנתה לנוהל הפנימי של חשב המשרד. כתב ההגנה מרגיז אותך ממש – רק בסוף חודש מרץ האחרון (שבועיים אחרי שהגשת את התביעה של רן) קיבלת פסק דין בערעור, שאישר זכייה שלך בתביעה שהגשת בנסיבות דומות מאוד (ע"א 1234/25 משרד הבינוי והשיכון נ' איגוד הקבלנים). בפסק הדין קבע בית המשפט העליון, חד-משמעית, ש"מנגנון עיכוב התשלום לקבלנים מהווה כשל מערכתי" וכי "המערער חרג מחובתו המינהלית והחוזית לשלם למשיב ולשכמותו בתוך 'פרק זמן סביר'". שלושה שופטים אשכרה קבעו פוזיטיבית שהנוהל הפנימי ואותן "בדיקות חשבונאיות מעמיקות" אינם עולים בקנה אחד עם חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017, ולמעשה מנוגדים לדין. והנה! בלי בושה! המדינה חוזרת על אותן טענות!

ודאי יש דרך שבה ניתן יהיה להסתמך על פסק הדין מהעליון כדי לקצר את בירור התביעה של רן וגם להגדיל את סיכוייו לנצח בה. לא רק שהוא יוכל לקבל את הפיצוי המגיע לו מוקדם יותר, מה שיאפשר לו לשקם את מצבו הכלכלי ולהימנע מפשיטת רגל, גם משרדך, מן הסתם, יקבל את שכר הטרחה מוקדם יותר ובפחות עבודה.

יש לנסח בקשה מתאימה. את הבקשה יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של הבקשה, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את הבקשה בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018:

5. בית המשפט יאזן, לפי הצורך, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי; לעניין זה, "אינטרס ציבורי" – נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי.

6. בתקנות אלה – ... "החלטה" – פסק דין, פסק דין חלקי וכל החלטה אחרת.

129(א). בתום הדיון בכל הליך ייתן בית המשפט את החלטתו בהקדם האפשרי בהתחשב, בין השאר, בהיקף הראיות בכתב ובעל פה ובמורכבותו של ההליך.



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

ע"א 23-123 **זרור נ' יסעור**: מקום בו לא תצמח תועלת מהמשך בירור ההליך, יש להכריעו בשלב מוקדם, ואפילו בקדם המשפט. הכרעה שכזו אינה מוגבלת למקרים בהם מודה הנתבע בחלקים מכתב התביעה אלא גם כאשר כתבי הטענות מעלים מחלוקת משפטית גרידא שאינה דורשת בירור עובדתי.

רע"א 21-456 **פרפור נ' נשר**: השתק פלוגתא הוא העקרון לפיו בעל דין מושתק מלעורר מחדש, או לטעון שקיימות בין בעלי הדין מחלוקות (פלוגתאות) כאשר אותן מחלוקות כבר הוכרעו. לא בנקל יוטל השתק פלוגתא על בעל דין באופן שימנע ממנו לטעון לגופה של מחלוקת. ואכן, במקרה דנן לא הוכיח המערער כי מתקיימים ארבעת התנאים המצטברים. המערער אמנם הוכיח כי מדובר בפלוגתא זהה וכי בעל הדין אותו ביקש להשתיק זכה ליומו בערכאות ביחס אליה, אך ההכרעה עליה הוא מבקש להתבסס לא קבעה ממצא פוזיטיבי אלא רק שלא הורם נטל הראיה, וממילא דובר בהכרעה שלא הייתה חיונית לצורך מתן פסק הדין אלא שולית לו.



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

שאלה 2

קדם מזרחי ונגב דרומי הם תושבי ירושלים, הוריה של ים מזרחי-דרומי בת ה-10. ים הקטנה מאובחנת עם לקויות למידה מורכבות המקשות עליה את החיים. מכתבי גורמי המקצוע המטפלים (עו"ס צפוני והנוירולוגית ד"ר מערבי) כוללים המלצה חד-משמעית – אם ים תמשיך ללמוד בבית הספר בשכונה זה יפגע בהתפתחותה. העו"ס המליצה להורים על בית הספר "מצפן" בעיר, שלדבריה מתאים במיוחד לקשיים הייחודיים שעיימם מתמודדת ים. בשיחה לפני חצי שנה היא סיפרה להם שלא מזמן פגשה מטופל שלה לשעבר שלמד שם וצפוי לעלות לחטיבת ביניים "רגילה" עם התאמות ותמיכה בלבד. "עושים שם עבודה מצוינת! אתם חייבים לשלוח לשם את ים, זה ישנה לה ולכם את החיים".

ההורים הגישו בחודש פברואר 2026 בקשה לשלב את ים בבית הספר "מצפן". בתאריך 6.5.2026 הם קיבלו הודעה על המשך לימודיה בבית הספר השכונתי שבו היא לומדת כיום בהתאם למדיניות השילוב. השגה שהגישו בתאריך 11.5.2026 נדחתה בתאריך 30.5.2026. לאחר שמצו את ההליכים מול משרד החינוך, הבינו ההורים שעליהם לפנות לערכאות.

דא עקא, המשפחה במצוקה כלכלית. נגב, שעבד כמדריך תיירים בעיר, כמעט מחוסר עבודה מאז פרוץ מלחמת "תקומה". היקף התיירות הנכנסת הצטמצם באופן דרמטי משנת 2023 ולא התאושש עד היום. בינתיים הוא עובד בחומסייה ומעביר הדרכות פעם או פעמיים בחודש (שכר מצטבר – 9,000 ש"ח לחודש). קדם, כלכלנית במקצועה, עובדת ב-5 השנים האחרונות במשרה חלקית כדי להצליח לטפל בים ובאחיותיה (הבכורה בת 11, הצעירה בת 6). שכרה החודשי – 5,000 ש"ח לחודש.

הבעיה היא שההורים מרוויחים "יותר מדי", כך שהם לא זכאים לתמיכות ולקצבאות (למעט קצבת ילדים, כיום 611 ש"ח), ובמקביל אינם מרוויחים מספיק בשביל הצאות המשפחה השוטפות. החובות נערכים והחסכוניות מזמן אינם. למעשה, השילוב של ים ב"מצפן" יקל לא רק עליה אלא גם על התקציב המשפחתי – אם היא תקבל בבית הספר את הטיפולים הדרושים לה במקום באמצעות קופת החולים (המרפאות הרלוונטיות נמצאות בצד השני של העיר), ההורים יחסכו את הזמן ש"נשרף" על הנסיעות לטיפולים (ואת עלותן) כך שקדם תוכל לחזור לעבוד במשרה מלאה.

אבל בינתיים הכנסות המשפחה הן 14,000-15,000 ש"ח בחודש בממוצע, והוצאותיה – 18,000 ש"ח לחודש בממוצע. חשבון הבנק של ההורים מצוי ביתרה שלילית של 27,000 ש"ח. חברה של המשפחה, שהיא עורכת דין, התנדבה להגיש עתירה בשם ים כך שבעיית התשלום לעורך הדין נפתרה, אולם קדם ונגב אינם יכולים לשלם 2,329 ש"ח אגרת בית משפט. ברשותכם המסמכים הדרושים להוכחת העובדות המוזכרות לעיל.

יש לנסח כתב טענות שיאפשר את הגשת העתירה חרף המצוקה הפיננסית. את כתב הטענות יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של כתב הטענות, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את כתב הטענות בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

מתוך תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007:

2(א). המביא הליך לבית משפט ישלם עם הבאתו לראשונה, את האגרה הקבועה בתוספת, והוא כשאין הוראה אחרת בכל דין. (ד) הליך שלא שולמה בו האגרה, כאמור בתקנת משנה (א), כולה או חלקה, לא יקובל לרישום, אלא אם כן מביא ההליך פטור מתשלום אגרה או הוגשה בקשה לפטור מאגרה.

14(א) בעל דין, הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית המשפט, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה. (ג) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכוש, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד.

בר"מ 22/22 שמש נ' משרד הבריאות: "פטור מתשלום אגרה יינתן בהתקיים שני תנאים מצטברים – חוסר מסוגלות כלכלית של המבקש והתרשמותו של בית המשפט כי "ההליך מגלה עילה". בענייננו, יש להקל בבחינת שאלת העילה כאשר לחסימת הגישה לערכאות עלולה להיות השלכה קשה ואף בלתי הפיכה. במסגרת האיזון בין הרציונלים התומכים בחובת תשלום האגרה לבין זכות הגישה לערכאות, שהיא זכות יסוד, יש ליתן את הדעת לאופי הזכויות המונחות על הכף ולמידת הפגיעה האפשרית בהן. עתירת המבקשת אינה עוסקת אך בשאלה "צרה" של קבלת טיפול בקירבת מקום מגוריה אלא משליכה על הזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד לאור נסיבות מחלתה. טענותיה נוגעות לגרעין הקשה של זכות זו ויש בכך להקρίין על הדיון בהן."

תא 111-2-23 פלוני נ' רוחות השמיים: "כדי לקבל פטור מאגרה נדרש בעל דין להראות שההליך שבגיניו מבוקש הפטור מגלה עילה לצד חוסר מסוגלות כלכלית לשלם את האגרה. המחוקק קבע כי בהקשר לפטור מאגרה יש לבחון את מצבו הכלכלי של המבקש או של בני משפחתו מדרגה ראשונה שהוא סמוך על שולחנם. משזו לשון החוק, אין לקבל את טענת המשיבה כביכול מעת שצד שלישי נטל על עצמו הוצאה מהוצאות ההליך בהן נושא בדרך כלל בעל דין, עליו לשאת גם בתשלום האגרה."

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם

מוצגים לבדוק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

בהצלחה!